

1510524-45.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS NOBRE FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

VINICIUS NOBRE FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9031, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1510524-45.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510524-45.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS NOBRE FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

VINICIUS NOBRE FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, em estado de calamidade pública (Decreto n. 64.879, de 20 de

março de 2020), no dia 27 de abril de 2021, por volta das 16h30, na rua Alba, nº 900, Jabaquara, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, transportava e guardava, para entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 26 invólucros plásticos de droga popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 348,8g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante, tendo sido a prisão relaxada, com fulcro no artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal, na ocasião da audiência de custódia (fls. 43).

A denúncia foi recebida (fls. 77), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 118).

Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 123), foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito. A d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por falta de provas.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente. .

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo pericial provisório (fl. 109/111), laudo pericial definitivo (fls. 109/111).

No mérito, todavia, a autoria não está demonstrada.

Vinicius Wallan Castelani, policial militar, afirmou em Juízo que testemunha, relatou que estavam em patrulhamento pela rua Alba quando o rapaz apresentou nervosismo e correu a pé. Foi abordado numa viela tendo sido abordado e encontradas drogas próximas ao acusado assim como um celular apreendido. Não viu quem dispensou a mochila, afirmando que durante a fuga o policial o perdeu de vista por um lapso temporal. A todo o tempo enquanto viu o acusado, ele estava sozinho. Lembra-se que ele tinha um celular em posse dele. E outros na mochila.

Levy Silva da Corte Pereira, policial militar, afirmou em Juízo que Vinicius estava em local conhecido pela venda de drogas. Ao observar a aproximação, tentou fugir. Foi preso na rua detrás. Com ele foi encontrado aparelho celular. Não sabe precisar a quantidade de drogas apreendida. Quando ele correu, outra pessoa correu com ele. A droga foi encontrada em posse do acusado. Quando se separaram, ele tentou se desfazer da droga. Indagado a respeito da declaração feita na fase policial onde consta que o réu foi quem dispensou dois aparelhos celulares e o outro, as drogas, manteve a declaração judicial. O acusado na ocasião disse que era usuário. Disse que a verdade é o que esclareceu durante a audiência. Afirma que pochete foi dispensada antes da bifurcação.

Interrogado, o réu Vinicius Nobre Ferreira o acusado permaneceu em silêncio.

Embora demonstrada a materialidade, não se tem certeza quanto à autoria. Explico. Na primeira audiência, o policial relatou que estavam duas pessoas, sendo que o réu estava com as drogas e o segundo indivíduo com os aparelhos celulares. Na audiência, ele afirmou que era o réu quem estava com as drogas, embora na fase policial tenha dito que ele estava com os celulares.

Na audiência seguinte, o policial não mencionou outra pessoa. Ainda, disse que foi o outro policial quem abordou ao acusado e que as drogas, quando apreendidas, não estavam em poder do acusado, mas no solo, próximo ao réu.

Deste modo, existem importantes divergências nos depoimentos dos policiais, persistindo dúvida relativa à efetiva posse das drogas.

Ante o exposto e o mais que consta nos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para o fim de ABSOLVER VINICIUS NOBRE FERREIRA, qualificado nos autos, dado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Eventual recurso poderá ser processado em liberdade.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Declaro a perda do valor apreendido, demonstrada origem no tráfico de drogas, ante a circunstância da apreensão. O mesmo com relação aos aparelhos celulares, anotando-se que até o momento não se aportou pedido de restituição com comprovação da propriedade. Declaro, pois, a perda dos aparelhos celulares apreendidos (fls. 17/18).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes.

São Paulo, 02 de maio de 2022..